番禺大石“3·13”一般道路交通事故调查报告

2024年3月13日2时17分许，梁冠明驾驶粤ADH9800小型轿车与前方邓衍满驾驶粤PDA586小型轿车沿广州市番禺区大石街朝阳西路由西往东方向行驶至朝阳西路出怡居大街东82米处，梁冠明驾驶粤ADH9800小型轿车越过路中单黄实线，超越粤PDA586小型轿车过程中，遇何泽宣饮酒后驾驶悬挂广州BP3037号牌的沿朝阳西路由东往西方向行驶的二轮摩托车（车载曹梓霞、李琦），二轮摩托车与粤ADH9800小型轿车及粤PDA586小型轿车发生碰撞，造成何泽宣、曹梓霞死亡，李琦受伤，三车损坏的交通事故，事故直接经济损失为人民币252.3273万元

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人以上死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、番禺区大石街道办事处及黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）有关人员组成的番禺大石“3·13”一般道路交

通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺大石“3·13”一般道路交通事故是一起因小型轿车驾驶员驾驶机动车违反禁止标线指示，与对面来车有会车可能时超车，遇二轮摩托车驾驶员饮酒后驾驶准驾车型不相符的机动车在道路上行驶时，未按照操作规范安全驾驶而发生碰撞造成的一般生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

1. 涉事网约车平台运营单位

滴滴出行科技有限公司广东分公司[1]（以下简称滴滴分公司），取得广州市交通运输局核发的《网络预约出租汽车经营许可证》（粤交运管许可穗字 440100000345 号），经营范围：网络预约出租汽车客运，有效期至 2027 年 10 月 24 日。滴滴分公司是滴滴出行科技有限公司的子公司，负责运营滴滴、花小猪网

[1]滴滴出行科技有限公司广东分公司，取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA59L2KT9P；类型:有限责任公司分公司（法人独资）；负责人：陈伟；成立日期：2017 年 3 月 30 日；营业期限：2017 年 3 月 30 日至 2065 年 7 月 28 日；营业场所：广州市高新技术开发区科丰路 81 号；经营范围：商务服务业。

约车平台在广州的业务，员工约 36 人。

2. 涉事网约车所属单位

广州三群汽车租赁有限公司[2]（以下简称三群公司），公司名下共有网络预约出租汽车 1746 辆，员工约 63 人。该公司主营业务是将名下网约车租赁给其他企业运营、管理，以及将车辆直接租赁给司机营运。涉事粤 ADH9800 小型轿车是由该公司租赁给腾睿（广州）汽车销售服务有限公司（以下简称腾睿公司）负责运营、管理的车辆之一。

3. 涉事网约车转租单位

腾睿公司[3]，2023 年 10 月 17 日，腾睿公司与三群公司签订《汽车租赁合同》，自 2023 年 11 月 1 日起腾睿公司租赁三群公司网络预约出租汽车 466 辆，负责所租车辆的运营、管理，员工约 15 人。该公司的主营业务是将所租车辆直接租赁给司机营运。涉事粤 ADH9800 小型轿车是由该公司租赁给司机梁冠明营运。

4. 涉事网约车实际经营者

梁冠明，男，广东清远人，2018 年 3 月 19 日取得机动车驾驶证，准驾车型为 C1。2024 年 1 月 14 日与腾睿公司签订《网络预约出租车车辆租赁合同》，租赁涉事粤 ADH9800 小型轿车，租赁期限为 2024 年 1 月 14 日至 2024 年 7 月 14 日，由梁冠明负责

---

[2]广州三群汽车租赁有限公司，取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA5AU0YY32，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：潘友兵，注册资本：陆佰万元（人民币），成立日期：2019 年 4 月 27 日，住所：广州市黄埔区护林路 1115 号 B4 栋 202 房，经营范围：租赁业。

[3]腾睿（广州）汽车销售服务有限公司，取得广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA5ATEG624，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：董珍珍，注册资本：贰仟万元（人民币），成立日期：2018 年 4 月 18 日，营业期限：2018 年 4 月 18 日至长期，住所：广州市番禺区东环街迎新商场 B 幢 30 号铺一楼，经营范围：批发业。

运营。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.滴滴分公司建立了全员安全生产责任制，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理制度、动态监控管理制度和突发事件应急预案，对网约车驾驶员履行了安全教育培训的义务，该公司网约车平台负责汇总乘车需求信息，计算出车辆与乘客之间的距离，选择最近距离的车辆进行订单匹配，直接派送给承接客运业务的司机。2023年5月6日通过了未持有《网络预约出租汽车驾驶员证》[4]的网约车驾驶员梁冠明在其网约车平台的注册申请，2024年3月10日起接受梁冠明申请向其派送订单执行客运业务。

2.三群公司建立了全员安全生产责任制，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理制度、汽车租赁制度，安全培训制度，未与腾睿公司签订专门的安全生产管理协议，未明确约定各自的安全生产职责。

另外，2023年3月13日至2024年3月13日期间，三群公司名下车辆违法情况统计：

车牌号码	违法次数
粤AAM9850	40

[4]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号）第十八条第一款：“网约车平台公司应当保证提供服务的驾驶员具有合法从业资格，按照有关法律法规规定，根据工作时长、服务频次等特点，与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者协议，明确双方的权利和义务。网约车平台公司应当维护和保障驾驶员合法权益，开展有关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的岗前培训和日常教育，保证线上提供服务的驾驶员与线下实际提供服务的驾驶员一致，并将驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备。”

粤 AD75577、粤 A75577	31
粤 AAN9500	29
粤 ADK9196	26
粤 ADR1990	25
粤 ABJ7688	23
粤 ADF6597、粤 DH5315	22
粤 ABN3250、粤 ADA0059、粤 ADP3160、粤 ADV7306	21
粤 ABJ2721、粤 ABM1583、粤 ADP5113、粤 ADV8059	20
粤 ADQ5685、粤 ADP7117 等 275 台车辆	10－19

该公司 292 台车违法次数 10 次以上，占经营性道路运输车辆总数（1746 台）比例为 16.72%，超过 5%。

3. 腾睿公司设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理制度，不负责客运订单的派送业务，从事客车租赁经营未在取得营业执照之日起 20 个工作日内向所在区交通行政主管部门办理备案手续[5]。

4. 梁冠明 2023 年 5 月 6 日通过了滴滴分公司网约车平台的注册申请，参加了该公司的岗前培训和定期线上安全培训，未持有《网络预约出租汽车驾驶员证》，2024 年 3 月 10 日起申请滴滴分公司网约车平台向其派送订单执行客运业务。

（三）事故发生经过

[5]《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第 168 号）第七条第一款：“从事客车租赁经营的，经营者应当在取得营业执照之日起 20 个工作日内向所在区交通行政主管部门办理备案手续，并提供以下材料：（一）企业营业执照；（二）企业章程以及相关管理制度；（三）企业负责人身份证明，经办人的身份证明和委托书；（四）经营和办公场所的权属证明或者租赁合同；（五）企业专职管理人员的资格证件和聘任合同。”

2024年3月13日1时57分，梁冠明在花小猪网约车平台接到编号为527883994777774的订单，要求在番禺区大石街华美国际北门将一名乘客送往越秀区珠光路122号。梁冠明驾驶粤ADH9800小型轿车接到该乘客后，于2时17分许途径番禺区大石街朝阳西路由西往东方向行驶至朝阳西路出怡居大街东82米处，与前方邓衍满驾驶粤PDA586小型轿车同向行驶，梁冠明驾驶粤ADH9800小型轿车越过路中单黄实线超越粤PDA586小型轿车过程中，遇何泽宣饮酒后驾驶悬挂广州BP3037号牌的沿朝阳西路由东往西方向行驶的二轮摩托车（车载曹梓霞、李琦），二轮摩托车与粤ADH9800小型轿车及粤PDA586小型轿车发生碰撞，造成何泽宣、曹梓霞死亡，李琦受伤，三车损坏的交通事故，见图1、图2。

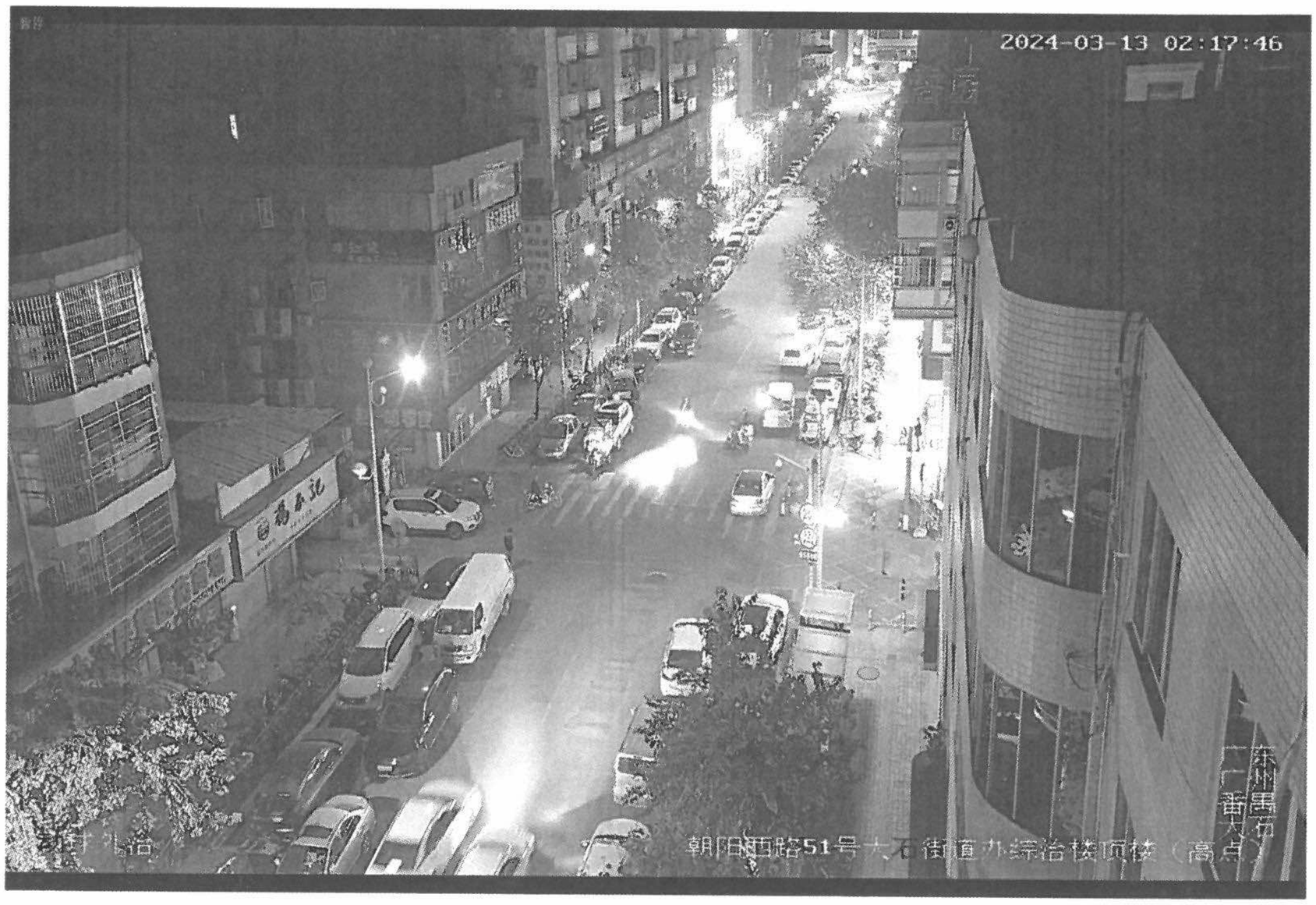


图1 监控显示车辆出现情况

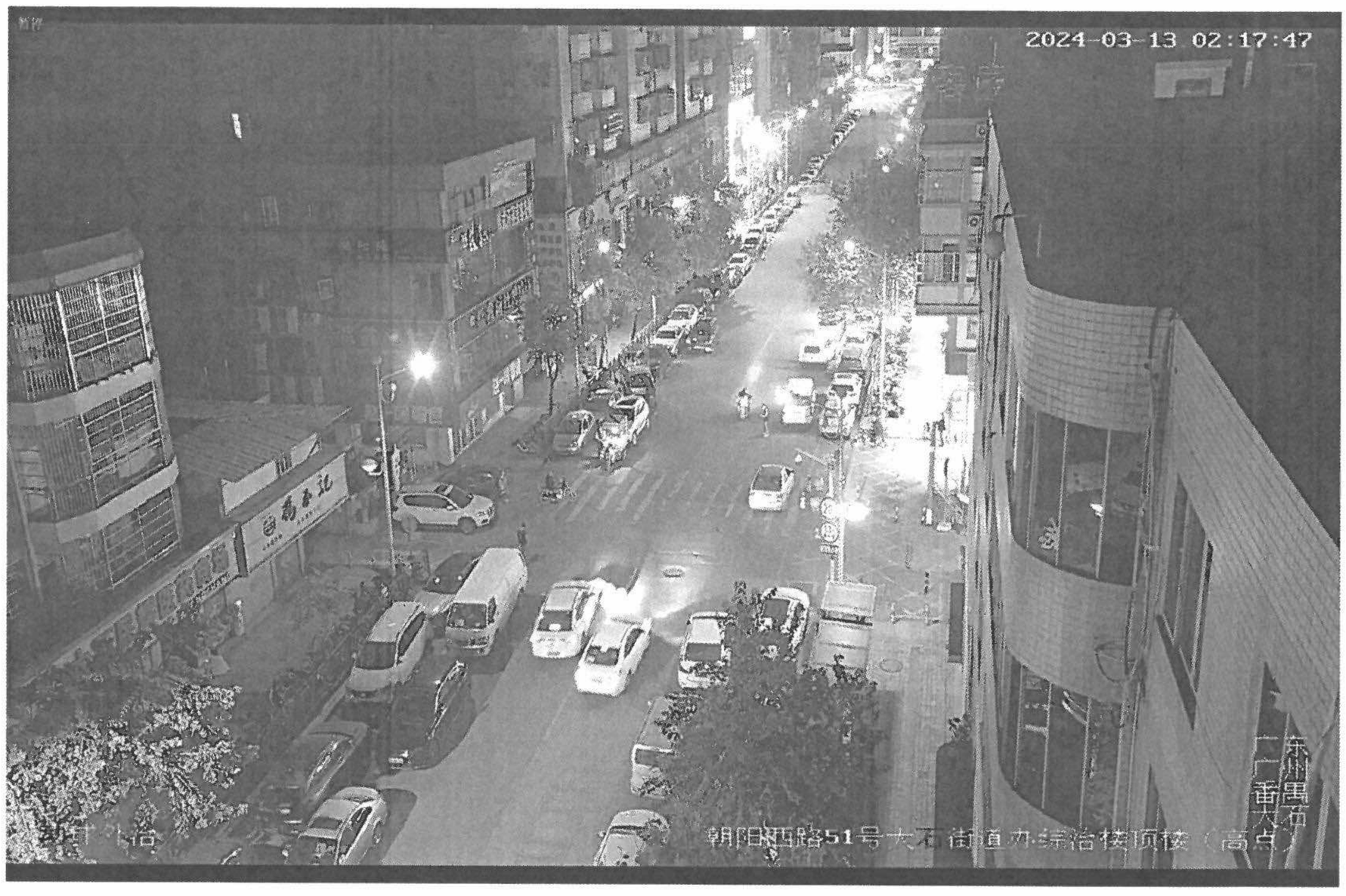


图 2 监控显示车辆碰撞瞬间情况

（四）事故现场情况

1.道路基本情况

事故位置为广州市番禺区大石街朝阳西路出怡居大街东 82 米，朝阳西路为东西走向，双向两车道，单方向一车道，沥青路面，道路两侧设有停车位，路侧设有路灯。现场路段交通信号方式为道路交通标志、地面车道标线。

2.交通设施情况

事故点人行横道线基本清晰，事故点东向上游 300 米设有禁止停车和违停抓拍标志，东向上游 200 米设有禁止停车、违停抓拍和校车停靠站点标志，东向上游 100 米设有慢行标志，东向上游 80 米设有校车停靠站点标志，事故点位置附近设有限制质量

和限制轴重标志。事故点西向 100 米有设有禁止停车和违停抓拍标志，事故点西向 200 米设有非机动车行驶标志。

3. 设施合理性分析

该路段交通标志标线基本清晰完整，且有路灯照明，视线良好。但事故点路段未设置中央隔离设施，存在一定安全隐患，现已落实整改。

（五）事故车辆情况

1. 粤 ADH9800 小型轿车，所有人为三群公司，住址为广州市黄埔区东福新村十七巷 19 号 101 房（仅限办公用途），使用性质为预约出租客运，检验有效期至 2024 年 9 月 30 日，核定载人数 5 人，事发时实载 2 人。取得广州市交通运输局核发的《网络预约出租汽车运输证》（粤交运管许可穗字 A0096673 号），经验范围为网络预约出租汽车客运，有效期至 2028 年 9 月 27 日。经检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，车辆事发时的行驶速度为 39.4km/h。

2. 悬持广州 BP3037 号牌二轮摩托车，登记时为电动自行车，车主为何泽宣，车架号为 294822208007323，事发时实载 3 人。经检验，该车无车架号，电机号为 202301130058，制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，车辆事发时的行驶速度为 52.8km/h，属于机动车。

3. 粤 PDA586 小型轿车，所有人为黄文龙，登记地址为河源市源城区益民街 2 号，使用性质为非营运，检验有效期至 2025 年

9月30日，核定载人数5人，事发时实载5人。经检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，车辆事发时的行驶速度为26.2km/h。

（六）事故车辆驾驶人情况

1.梁冠明，男，29岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2018年3月19日，有效期限至2030年3月19日，准驾车型：C1，当前状态：正常。

2.何泽宣，男，29岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2019年4月19日，有效期限至2025年4月19日，准驾车型：C1，当前状态：正常。

3.邓衍满，女，27岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2023年11月3日，有效期限至2029年11月3日，准驾车型：C1，当前状态：正常。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）姓名：何泽宣，男，29岁，汉族，广东陆丰人，死亡。经广东华生司法鉴定中心鉴定，结论为何泽宣符合交通事故致重型颅脑损伤死亡[6]。

（2）姓名：曹梓霞，女，34岁，汉族，广东平远人，死亡。经广东华生司法鉴定中心鉴定，结论为曹梓霞符合交通事故致重型颅脑损伤死亡[7]。

---

[6]广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书（粤华生司鉴中心〔2024〕病鉴字第21号）。
[7]广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书（粤华生司鉴中心〔2024〕病鉴字第20号）。

（3）姓名：李琦，男，26岁，汉族，广东罗定人，重伤。经救治后于4月23日出院待康复。

2.直接经济损失情况

根据有关规定[8]，经番禺区交警大队统计，调查组核定事故直接经济损失为人民币252.3273万元。

（八）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1.梁冠明驾驶机动车违反禁止指示标线，与对面来车有会车可能时超车的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年版，下同）第三十八条[9]、第四十三条第（二）项[10]的规定，其过错行为是造成事故的同等原因。

2.何泽宣饮酒后驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符合的机动车在道路上行驶时未按操作规范安全驾驶，违反规定载人且驾乘人员未佩戴安全头盔，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款[11]、第二十二条第一款、第二款[12]、第五十一条[13]及《广东省道路交通安全条例》（2014年修正，下同）

---

[8]《广东省高级人民法院 广东省公安厅 广东省司法厅 中国保险监督管理委员会广东监管局 中国保险监督管理委员会深圳监管局印发〈关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要〉的通知》（粤高法〔2018〕39号）。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第二项规定：“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（二）与对面来车有会车可能的。”

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款规定：“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。”

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第二款规定：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

饮酒、服用国家管制的药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”

第三十三条第一款[14]的规定，其过错行为是造成事故的同等原因。

3.根据《道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号，2017年修正）第九十一条[15]及《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项[16]的规定，梁冠明承担此事故的同等责任，何泽宣承担此事故的同等责任，邓衍满无责任、曹梓霞无责任、李琦无责任。

（九）其它情况

1.气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，2024年3月13日我区以多云间晴，有小雨，累计降雨量1.3毫米（主要降水时间段为14-15时），气温介于15.1℃至25.2℃之间，相对湿度介于37%至80%之间，吹东南风，平均风速为2.1米/秒（2级），瞬间极大风速为7.4米/秒（4级）。离事发地最近的气象观测站为大石街东联村气象观测站，2024年3月13日03时，该站点02-03时没有录得降雨，气温为17.6℃，小时内极大风速为0.9米/秒（1级）。经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2.勤务安排及落实情况

经核查，3月13日凌晨路面值班民警黄超毅、桂跻，值班

---

[14]《广东省道路交通安全条例》（2014年修正）第三十三条第一款规定："两轮摩托车只允许在后座位置搭载一人，但不得搭载未满十二周岁的未成年人"

[15]《道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号，2017年修正）第九十一条规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

[16]《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项规定："公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。"

时间为3月12日上午9:00至3月13日上午9:00，负责辖区路面巡查，交通执法，事故处理工作；事故值班民警林涛、李德锋，值班时间为3月12日上午9:00至3月13日上午9:00，负责交通执法，事故处理工作。3月12日9:00-17:30交警四中队共整治机动车各类违法行为57宗，整治机动车违停272宗。番禺交警大队四中队2024年1月1日至3月12日共查处违停数为10171宗。

3.交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队宣传员按照“七进”工作要求，每月不定期至辖区社区、企业、公共场所等进行交通安全宣传、授课、派发传单，提高广大司机的安全意识。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2时17分，梁冠明驾驶粤ADH9800小型新能源汽车与悬挂广州BP3037号牌二轮摩托车发生碰撞，造成三人倒地受伤，梁冠明马上拨打110、120报警电话。

2时18分，番禺交警大队开始处置警情，通知管辖的四中队派员前往处理。

2时19分，交警四中队执勤民警出警。

2时19分至2时22分，番禺区急救医疗指挥中心先后接市民、110、派出所分别报入在番禺区大石街朝阳西路大石街道办对出路面发生一起车祸事件，有3人受伤，要求“120”出车前

往救治。

2 时 20 分，番禺区急救医疗指挥中心立即调度番禺区第二人民医院救护车前往救治。

2 时 22 分，番禺区急救医疗指挥中心随后调度广东祈福医院救护车前往救治；同时番禺区第二人民医院救护车出车，途中联系事故现场报警人，其反馈有 3 名伤者躺在地上，无法评估生命体征。

2 时 23 分，广东祈福医院救护车出车。

2 时 29 分，番禺区第二人民医院救护车到达现场。

2 时 30 分，番禺区第二人民医院救护车医务人员开始对伤者进行检伤诊断。

2 时 33 分，交警四中队执勤民警确认到达现场。

2 时 35 分，广东祈福医院救护车到达现场。

2 时 49 分，番禺区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。番禺区公安、大石街相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2 时 29 分，番禺区第二人民医院救护车到达现场。医务人员开始进行检伤分类，现场可见三名伤者。

2 时 33 分，交警四中队执勤民警确认到达现场，开始处置警情。

2 时 35 分，广东祈福医院救护车到达现场。

2 时 51 分，广东祈福医院救护车接走伤者。

3 时 10 分，伤者送达广东祈福医院。

3 时 22 分，番禺区第二人民医院救护车医务人员与现场交警交接事件情况，由交警进一步处理，确定伤亡人员基本信息。

5 时 51 分，交警四中队回复任务完成，结束处置警情。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2 时 29 分，番禺区第二人民医院救护车到达现场，对伤者进行检伤分类，现场可见三名伤者：伤者①曹梓霞，女性。伤者②何泽宣，男性。伤者③李琦，男性，仰卧位，昏迷。

2 时 51 分，广东祈福医院救护车接走伤者③。

3 时 10 分，伤者③送达广东祈福医院接受救治。

3 时 22 分，番禺区第二人民医院救护车医务人员与现场交警交接事件情况，由交警进一步处理。确定伤亡人员基本信息：伤者①曹梓霞院前死亡；伤者②何泽宣院前死亡；伤者③李琦受伤。

3 月 13 日，李琦从广东祈福医院转院至番禺区中心医院救治，于 4 月 23 日出院待康复。

2. 善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区交通运输局和番禺区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展

深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生事故，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是梁冠明驾驶机动车违反禁止标线指示，与对面来车有会车可能时超车，与何泽宣饮酒后驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符的机动车在道路上行驶时未按照操作规范安全驾驶，违反规定载人且驾乘人员未佩戴头盔的二轮摩托车发生碰撞。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 事故车辆痕迹检验情况[17]

车辆	情况
粤 ADH9800 新能源小轿车	①该车外廓寸：476(长)x188(宽)x153(高)cm；②右前大灯灯罩破损，右前保险杠破碎，离地高 20cm 至 70cm；③前车牌扭曲变形，中部叶子板、进气栅断裂，前车头(车牌上方)50cm 至 77cm 撞击后破裂；④引擎盖前方凹陷 10cmx17cm。

[17]《道路交通事故车辆痕迹检验笔录》（编号：穗公交（番）车检字第 4401131202400001O3－01 号、穗公交（番）车检字第 4401131202400001O3－02 号、穗公交（番）车检字第 4401131202400001O3－03 号）。

广州 BP3037 二轮摩托车	①该车外廓尺寸：180(长)x70(宽)x120(高)cm；②右后视镜碰撞后脱落，左后视镜碎裂；③仪表盘上盖损坏，右侧裂开；④右侧转向灯掉落，左侧转向灯脱落，离地 73cm；⑤右手把胶套掉落，右刹车把尾部摩擦痕，离地 105cm；⑥右车身外壳脱落、开裂，离地 50cm 至 70cm，电线裸露在外；⑦车座椅与车身连接处断开，座椅脱落；⑧右侧脚踏摩擦痕，离地 39cm。
粤 PDA586 小型轿车	①该车外廓寸:476(长)x188(宽)x153(高)cm；②车辆左侧大灯灯罩破碎，电线露出，离地 66cm 至 77cm；③引擎盖左侧凹陷变形，25cmx50cm。

2. 事故车辆技术鉴定情况[18]

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统
粤 ADH9800 新能源小轿车	合格	合格	合格
广州 BP3037 二轮摩托车	合格	合格	合格
粤 PDA586 小型轿车	合格	合格	合格

3. 驾驶人员测试情况

（1）酒精检测情况:

对梁冠明呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果为 0mg/100ml。

对何泽宣的血液送检样品中检测酒精成分为

[18]《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检[2024]P2403131153A 号、粤安车技检[2024]P2403131153B 号、粤安车技检[2024]P2403131153C 号）。

227.4mg/100ml。

（2）毒品检测情况:

对梁冠明、何泽宣血液送检样品进行毒品成分检测，未检出常见毒品成分。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）滴滴分公司，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号，下同）第十八条第一款的规定，网约车平台公司未确保提供服务的驾驶员具有合法从业资格。

（二）三群公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订，下同）第四十九条第二款[19]的规定，未与腾睿公司签订专门的安全生产管理协议，未在合同中约定各自的安全生产管理职责。

（三）腾睿公司，违反了《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第168号，下同）第七条的规定，从事客车租赁经营未在取得营业执照之日起20个工作日内向所在区交通行政

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

主管部门办理备案手续。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）在事故中死亡免于追究责任人员

何泽宣，男，二轮摩托车驾驶员，承担事故同等责任，鉴于在事故中死亡，免于追究相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 滴滴分公司，违反有关规定，依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第（二）项[20]的规定，建议由番禺区交通运输局依法对其进行行政处罚。

2. 三群公司，违反有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[21]的规定，建议由黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）依法对其进行行政处罚。

3. 腾睿公司，违反有关规定，依据《广州市客车租赁管理办法》第二十一条[22]的规定建议由番禺区交通运输局依法对其进行行政处罚。

4. 梁冠明，男，群众，粤ADH9800小型客车驾驶员，实施驾驶机动车违反禁止标线指示，与对面来车有会车可能时超车的行

---

[20]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号）第三十五条第（二）项："网约车平台公司违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以5000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以10000元以上30000元以下罚款：……（二）提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，或者线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致的。"

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款："生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。"

[22]《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第168号）第二十一条："客车租赁经营者违反本办法第七条规定，未按时办理备案手续或者备案变更手续的，由交通行政主管部门责令限期报送备案，给予警告，并可处以2000元以上5000元以下的罚款。"

为，承担事故同等责任，依据《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（十三）项[23]的规定，建议由番禺区交警大队依法对其进行行政处罚；未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十五条[24]的规定，依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第（三）项[25]的规定，建议由番禺区交通运输局依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.彭赛，男，群众，滴滴分公司安全负责人，2018年6月入职，2023年12月任安全负责人，负责公司的安全生产管理工作，未确保提供服务的驾驶员具有合法从业资格，建议由滴滴分公司按照内部奖惩制度进行处理。

2.许成军，男，群众，三群公司副总经理，2024年3月入职，安全生产直接责任人，负责公司的安全生产管理工作，驾驶员管理不到位，近一年企业车辆交通违法行为偏多，未采取有效的管理措施，建议由三群公司按照内部奖惩制度进行处理。

3.杜秋平，男，群众，腾睿公司总经理，2019年1月入职，

---

[23]《广东省道路交通安全条例》（2014年修正）第五十九条第一款第（十三）：“驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（十三）违反禁令标志、禁止标线指示的；”

[24]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号）第十五条：“服务所在地设区的市级出租汽车行政主管部门依驾驶员或者网约车平台公司申请，按第十四条规定的条件核查并按规定考核后，为符合条件且考核合格的驾驶员，发放《网络预约出租汽车驾驶员证》。”

[25]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号）第三十四条第一款第（三）项：“违反本规定，擅自从事或者变相从事网约车经营活动，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，予以警告，并按照以下规定分别予以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的，对当事人处以200元以上2000元以下罚款。”

负责公司的全面工作，将网络预约出租汽车租赁给无网络预约出租汽车驾驶员证的人员，建议由腾睿公司按照内部奖惩制度进行处理。

六、事故主要教训

（一）电动自行车风险突出。涉事电动自行车被非法改装，其驾驶员存在超员、超速、不戴头盔、酒驾等违法行为。

（二）道路基础设施不齐全。涉事路段未安装中央隔离栏、缺失相关警示标志、道路标线模糊。

（三）周边停车位数量不足。周边停车需求数量与现有停车位数量存在差距，难以满足停车需求，违停现象未能根本解决。

七、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位要严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）滴滴分公司：一是严格落实驾驶人员准入审核机制和完善订单派送机制，确保提供服务的驾驶员具有合法从业资格；二是完善对网约车驾驶员的教育培训和奖惩制度，着力提高驾驶员的安全文明规范驾驶意识；三是加大管理力度，动态把握网约车驾驶员的交通违法信息，采取有效管理措施，坚决压减交通违法行为。

（二）三群公司：一是完善与网约车承租企业的业务管理规范，签订安全生产管理协议，明确双方在安全生产工作中的权利、责任和义务；二是严格把控新司机入职安全培训，确保司机上岗前接受安全教育培训，取得网约车驾驶从业人员资格；三是加大管理力度，动态把握网约车驾驶员的交通违法信息，采取有效管理措施，坚决压减交通违法行为。

（三）腾睿公司：一是对从业人员开展警示教育和安全教育培训，督促驾驶人员要遵章守纪、依法营运、安全驾驶；二是严格审核网约车租赁司机的从业资格，不得将车辆租赁给无网约车从业资格人员进行营运；三是加大管理力度，动态把握网约车驾驶员的交通违法信息，采取有效管理措施，坚决压减交通违法行为。

（四）交通运输管理部门：一是组织辖内小微型客车租赁企业召开事故警示教育会议，认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生；二是切实加强行业监管工作，督促小微型客车租赁企业全面落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度、促进安全管理工作的规范化；三是进一步加大对涉及网络预约客运企业的执法力度，依法惩处非法营运的行为；四是番禺区交通运输局牵头推进非机动车道建设。

（五）番禺区交警大队：一是开展电动自行车驾乘规范佩戴头盔的宣传和劝导工作；二是对事故多发路段开展酒醉驾、摩电违法、深夜违停等违法行为执法行动；三是加强路面管控，加大

对各类车辆违法超车、越线行驶等交通违法行为的管控力度，使道路交通路面管控规范有序。四是强化道路交通风险研判，按照道路交通风险管控清单全面落实管控责任，确保风险得到有效管控，减少道路交通事故发生。

（六）番禺区各镇（街）：一是强化交通安全综合治理，及时消除安全隐患；二是优化道路组织，制定与经济发展相适应的停车规划，增加停车位供给、提高停车位利用率、引导共享停车位发展；三是加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

番禺大石“3·13”一般道路交通事故

调查处理组

2024年6月15日